

1505143-70.2021.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... da res faria - como no furto - por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja, indubitavelmente, a inversão do ônus da prova". (TACRIM-SP - Rev. - Rel. Luiz Ambra - RT 728/543).

"A receptação dolosa exige dolo específico, de maneira que seria impossível a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

processo 1505143-70.2021.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505143-70.2021.8.26.0482

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3088936/2021 - CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE, 21096863 - CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE, 21096873 - CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE, 4959/2021/500 - CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE, 446983/2021/020 - CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

JORGE JUNIOR GOMES BARBOSA DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de JORGE JUNIOR GOMES BARBOSA DA SILVA, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 180, "caput", do Código Penal.

Narra a denúncia que entre os dias 08 de fevereiro de 2021 e 23 de outubro de 2021, em local e horário ainda não conhecido, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, JORGE JUNIOR GOMES BARBOSA DA SILVA adquiriu ou recebeu, de terceira pessoa ainda não identificada, em proveito próprio, o veículo Ford Fiesta, ano 2002, placas DHV - 5313, de cor preta, objeto que sabia ser produto de crime, pertencente à vítima Maria Helena Helpis Martin.

Segundo a acusação, no dia 08 de fevereiro de 2021, o filho da vítima se apropriou indevidamente do veículo acima descrito, o que foi objeto do registro de ocorrência.

Posteriormente a esta data, mas antes do dia 23 de outubro de 2021, em circunstâncias ainda não apuradas, o DENUNCIADO adquiriu ou recebeu o veículo, de terceira pessoa ainda não identificada, ciente de sua origem ilícita, passando a utilizá-lo.

No dia 23 de outubro de 2021, Policiais Militares realizaram a abordagem do

DENUNCIADO, conduzindo o veículo, constatando que o veículo era produto do crime de apropriação indébita.

Denúncia recebida em 01º de dezembro de 2021 (fls. 52/53).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação, reservando-se no direito de se manifestar sobre o mérito após a instrução processual (fls. 73/75).

Por decisão de fls. 80, o recebimento da denúncia foi confirmado, bem como foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foi colhido o depoimento da vítima, bem como ouvidas testemunhas, e, ao final, interrogado o acusado. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, suscitou teses benéficas ao acusado, em especial a ausência de provas para condenação, vez que não se demonstrou o dolo na conduta. Ao final, pugnou pela absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o delito do artigo 180, §3º, do CP. Pleiteou a aplicação da pena no patamar mínimo, com fixação do regime inicial mais brando e substituição da pena privativa por restritiva de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada: pelos boletins de ocorrência (fls. 01/02 e 04/07); pelo auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 19/22); pelo auto de avaliação indireta (fl. 64); bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

A testemunha Maria Helena Helpis Martin, ouvida em juízo, narrou que tem um veículo Ford Fiesta que foi recuperado pela polícia. Seu carro havia sumido e um sobrinho seu policial localizou o carro em uma ocorrência. O carro sumiu em fevereiro de 2021. Tem um filho usuário de drogas, hoje está internado. Ele pegou seu carro e sumiu com ele. Começou a receber muitas multas, até que foi recuperado. Não sabe quem estava com o carro, pois foi buscá-lo na delegacia. Seu filho foi internado em São Paulo em 2021 e ainda está internado. Demoraram um pouco para achar o carro. Seu filho sempre usava seu carro. No dia em que ele pegou e não devolveu, não sabia que seu filho o havia pego.

A testemunha policial militar José Alberto da Silva Trombeta narrou em juízo que receberam uma ligação informando desinteligência no interior de um veículo. Foram até lá e viram um casal, que alegou não ter havido agressões. Em pesquisas sobre o veículo verificaram que era objeto de apropriação indébita. Levaram à delegacia e apresentaram ao delegado. O condutor disse que comprou o carro na feira do rolo por R\$ 4.000,00. O veículo estava em condições não muito adequadas, não se recorda ao certo. No carro havia um cartão em nome de uma mulher. Identificaram que o carro era de uma mulher chamada Carla, cujo filho era usuário de drogas e possivelmente deixara o carro em depósito em uma boca de fumo.

A testemunha policial militar Valdeir de Mattos Dias narrou em juízo que foram acionados via COPOM para atender desinteligência entre casal no interior de um Ford Fiesta. Chegaram ao local e em contato com o casal, não relataram agressão. Nada de ilícito foi encontrado no veículo, mas verificaram pela placa que havia denúncia de apropriação indébita. O condutor disse que comprou o veículo pela internet, não se recorda o valor.

O réu Jorge Júnior Gomes Barbosa da Silva, interrogado em juízo, disse que comprou o veículo por engano, não sabia ser produto de crime. Soube apenas quando foi abordado pelos policiais. Não se lembra do nome do vendedor. Possuía as conversas no celular, mas o aparelho quebrou. Fez o pagamento com dinheiro em espécie. Não se preocupou com a documentação porque lhe informaram que se tratava de veículo "NP" e estava precisando. Comprou sem pensar. Não possuía habilitação na época. Pagou R\$ 4.000,00 pelo veículo. O carro estava em boas condições. Quando foi parado pela polícia estava com o carro há cerca de dois meses.

Como se vê do conjunto probatório colhido, não há qualquer dúvida que o réu

adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o veículo Ford Fiesta, ano 2002, placas DHV - 5313, de cor preta, sabendo tratar-se de produto de crime anterior (apropriação indébita).

Com efeito, da narrativa das testemunhas e do próprio acusado, infere-se que este foi surpreendido pelos milicianos na posse do aludido carro, que restou apreendido por haver notícia criminis anterior de apropriação indébita à vítima Maria Helena Helpis Martin, o que se verifica do boletim de ocorrência copiado às fls. 04/07. Como se não bastasse, a vítima veio a juízo e confirmou a apropriação indébita ocorrida anteriormente, cujo autor foi seu filho usuário de drogas, bem como afirmou ter reconhecido o veículo apreendido com o réu como de sua propriedade. Quanto à vítima, não há nenhum indício de que ela tenha alguma desavença contra o réu, a ponto de querer incriminá-lo injustamente.

De mais a mais, ressalta-se que a aferição do dolo do acusado se extrai do exame das circunstâncias e indícios que envolvem a prática delituosa.

De fato, em se cuidando do referido tipo penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente.

Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que é surpreendido na posse de bem de origem espúria e não apresenta justificativa plausível a respeito do fato, sendo este, exatamente, o caso dos autos.

A esse respeito, é entendimento da jurisprudência que:

"Em tema de receptação, a só posse injustificada da res faria - como no furto - por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja, indubitavelmente, a inversão do ônus da prova". (TACRIM-SP - Rev. - Rel. Luiz Ambra - RT 728/543).

"A receptação dolosa exige dolo específico, de maneira que seria impossível a condenação do agente sem a confissão, porque somente através dela ter-se-ia a convicção segura do elemento subjetivo, consistente no conhecimento prévio do agente a respeito da procedência criminosa da coisa adquirida ou recebida de outrem. Desse modo, para que a sanção se efetive e não fique ao alvedrio do próprio acusado, a prévia ciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida através de indícios sérios e da própria conduta do receptador antes e depois do delito".

(TJSP, RT 717/385) grifei.

"Para a afirmação do tipo definido no art. 180 do CP, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí porque a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente". (TACrim-SP- Ap. nº 366.097-7 - rel. Des. Renato Mascarenhas - j. 20.06.84, JUTACrim 83/242).

"Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca; assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se em certeza, autorizando a condenação". (TACrimSP - 14ª Câmara, Apelação nº 1.059.911/3, rel. Juiz San Juan França, j. em 29/07/1997, in RT, v. 746, p. 629).

Na espécie, a prova oral deixa claro que o veículo foi encontrado na posse do réu, o qual admitiu o ter adquirido desprovido de qualquer documentação que atestasse sua regularidade ou procedência e que, portanto, a posse exercida era de boa-fé. Ademais, o fato de o réu tê-lo supostamente comprado por menos de 30% do valor de mercado (avaliação indireta de fl. 64), sem possuir quaisquer dados de identificação do vendedor, conforme por ele próprio mencionado em seu interrogatório judicial, demonstra claramente que tinha conhecimento da origem criminosa do bem, mormente por já ter sido processado pelo delito de receptação culposa (fl. 43).

Aliás, de se ressaltar que mesmo a versão apresentada pelo acusado de que adquiriu o carro na "feira do rolo" veio totalmente desprovida de elementos que a

corroborassem.

Como se sabe, trata-se referida "feira" de um grupo virtual dentro de conhecida rede social, de modo que os registros da alegada transação permaneceriam hígidos na rede mundial de computadores e poderiam ser acessados por meio de qualquer dispositivo com acesso à internet, sendo irrelevante nesse contexto a danificação de seu aparelho celular.

Portanto, ao contrário do propalado pela defesa técnica, resta bem caracterizada a prática de receptação dolosa, sendo incogitável a desclassificação almejada.

Imperativa, pois, a condenação do réu, inviabilizando-se a aplicação do princípio *in dubio pro reo*.

Feitas as considerações acima, passo a dosar a pena do réu Jorge Júnior Gomes Barbosa da Silva, nos termos do art. 68 do Código Penal e em observância ao princípio da individualização das penas.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o réu não ostenta maus antecedentes); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos do crime (próprios do tipo penal em questão); circunstâncias do crime (nada especial a considerar); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (não influenciou para a prática delitiva).

Assim, diante das circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base no patamar mínimo, em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria penal, ausentes agravantes. Por outro lado, presente a atenuante da menoridade relativa. Porém, nos termos da súmula 231 do E. Superior Tribunal de Justiça, é incabível a diminuição da pena aquém do mínimo legal nesta fase do cálculo. Assim, mantenho a pena no patamar já fixado.

Na terceira fase da dosimetria penal, não incidem causas de diminuição nem de aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão.

A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade. Assim, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa. Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos, pois não há elementos sobre a capacidade financeira do réu que autorize a fixação do valor do dia-multa acima do mínimo legal.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

Preenchidos todos os requisitos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena do réu por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços gratuitos à comunidade ou a entidades públicas a perdurar pelo prazo da condenação, em favor de Instituição pública ou privada que possua destinação social, a ser especificada pelo juízo da execução.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para CONDENAR o réu JORGE JUNIOR GOMES BARBOSA DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser corrigido desde então, por infração ao artigo 180, "caput", do Código Penal, SUBSTITUINDO a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços gratuitos à comunidade ou a entidades públicas a perdurar pelo prazo da condenação, em favor de Instituição pública ou privada que possua destinação social, a ser especificada pelo juízo da execução.

Deixo de decretar a prisão preventiva do acusado, por estarem ausentes os requisitos pertinentes, valendo ressaltar que ele respondeu ao processo em liberdade, restando inalterada a situação de fato anteriormente verificada.

Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, IV, do CPP, pois sequer houve debate a respeito da dita indenização, de modo a respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

- a) Atualize-se o histórico de partes;
- b) Comunique-se o IIRGD;
- c) Comunique-se o Juízo Eleitoral;
- d) Expeça-se guia de execução definitiva.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente-SP, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA